



Data da Sessão: 16/08/2023

Pauta: 8

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0005167-44.2018.4.03.6338/SP

RELATORA: JUÍZA FEDERAL PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL

REQUERENTE: WELIO MARTINS DOS SANTOS

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização interposto pela **parte autora** em desfavor da decisão proferida pela **9ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo**, que, reformando a sentença, julgou improcedente pedido de anulação de débito fiscal de imposto de renda que embora retido pela fonte pagadora, não foi repassado à União.

Eis os fundamentos do *decisum* na parte que interessa (Evento 1 – ARCO5):

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, TURMA RECURSAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. RETENÇÃO EM FONTE PAGADORA. OMISSÃO DA EX-EMPREGADORA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO CONTRIBUINTE E DA FONTE PAGADORA. ARTIGO 45 DO CTN. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 55 DA LEI FEDERAL Nº 9.099/1995 (APLICADO SUBSIDIARIAMENTE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS).

Trata-se de demanda ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a anulação de débitos tributários inseridos nas notificações de lançamento nºs 2015/933529021395523 e 2016/393365977670900, em razão da omissão de responsável tributária (ex-empregadora) no recolhimento de impostos sobre a renda, retidos na fonte pagadora.

(...)

O cerne da controvérsia refere-se à responsabilidade tributária no recolhimento de imposto de renda retido na fonte por ex-empregadora, mediante descontos em folha

0005167-44.2018.4.03.6338

900000240433 .V8 TOL.TNU© TOL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

de pagamento.

Deveras, o artigo 45 do Código Tributário Nacional (CTN), com autoridade de lei complementar, em atenção ao artigo 146, inciso III, da Constituição da República, dispõe:

“ Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam”.

Portanto, de acordo com a referida norma, o contribuinte do imposto de renda é o titular da renda ou provento que provoca o aumento patrimonial.

Já a pessoa (natural ou jurídica) que paga remuneração trabalhista e retém na fonte o imposto é considerada a responsável tributária, que, nos termos do artigo 121, inciso II, do CTN, não se reveste da condição de contribuinte, tendo o dever de recolher o tributo aos cofres públicos.

*Por isso, mesmo diante da omissão do responsável tributário no recolhimento do imposto sobre a renda, a responsabilidade do contribuinte ainda subsiste, em caráter solidário, consoante a orientação jurisprudencial **predominante** do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:*

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. A RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA, INCIDENTE SOBRE OS VALORES DEVIDOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL, É DO PRÓPRIO DEVEDOR, ISTO É, DA FONTE PAGADORA.

1. Como dito na decisão agravada, como é sabido, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte.

2. “A responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda, incidente sobre os valores devidos decorrentes de condenação por decisão judicial, é do próprio devedor, isto é, da fonte pagadora. Precedentes. Súmula nº 83/STJ.”(AgInt no AREsp 277.789/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017)

3. No entanto, a Primeira Seção firmou o entendimento de que, mesmo em face da responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento do IRPF incidente sobre as verbas recebidas em cumprimento de decisão judicial, o contribuinte não deixa de ser também responsável para tanto, uma vez que, ante a inércia da fonte pagadora, deve informar em sua declaração de ajuste anual os valores recebidos e, caso não o faça, será o sujeito passivo da exação. (AgRg nos EREsp 413.106/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2006, DJ 23/10/2006, p.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

242).4. *Agravo interno não provido*". (grifei)
(STJ – 4ª Turma – AIRES 1349770 – Relator Min. Luis Felipe Salomão – j. em 10/04/2018 – in DJE de 18/04/2018)

(...)

Como se trata do posicionamento da Corte Superior que tem competência constitucional de interpretar, em última instância, as leis federais brasileiras, bem como de assegurar a uniformidade de jurisprudência em todo território nacional (artigo 105 da Carta da República), não há como acolher a pretensão da parte autora.

Instado a se manifestar acerca “da invocação de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que não se amoldam ao caso em tela (além de que proferidos pelas turmas, do C. STJ e que não representam, data venia, o entendimento da C. Corte), bem como pela ausência de pronunciamento quanto ao julgado invocado nas contrarrazões recursais”, o Colegiado de origem rejeitou os embargos de declaração ao argumento de inexistência de vícios. (Evento 1- DEMONO7)

Defende o recorrente (**Evento 1 – PEDUNIFNAC8**), no entanto, que o entendimento adotado pelo Colegiado de origem diverge da jurisprudência majoritária do STJ, no sentido de que em havendo a cabal retenção por parte da fonte pagadora, a qual assume o ônus de reter o imposto de renda e pagá-lo à União Federal, o dever de repasse do contribuinte é afastado. Junta como paradigmas julgados da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EREsp 380.081/SC, AgRg no REsp 981.997/SP, EREsp 644223 / SC e REsp 898.925/ SP), da 5ª Turma do Rio Grande do Sul (Processo nº 5002372-89.2018.4.04.7101) e da 3ª Turma Recursal do Distrito Federal (Processo nº 0013660-56.2015.4.01.340).

O incidente foi admitido na origem e o Ministro Presidente desta TNU proferiu decisão dando seguimento, sendo os autos a mim distribuídos na forma regimental.

Decisão da Juíza Relatora reconheceu o dissídio jurisprudencial (**Evento -15**), e, ante a indicação do gabinete da Presidência desta TNU para afetação do tema como representativo de controvérsia, determinou a intimação das partes e solicitou informações à Secretaria da Turma Nacional.

Informações prestadas pela Secretaria da TNU (**Evento 21**).



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

É o que cumpre relatar. Passo a decidir.

VOTO

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando *houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei*.

Por questões de direito material, entenda-se os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.

Pois bem !

In casu, o **Acórdão combatido (Evento 1 – ACOR5)**, reformando a sentença, concluiu que diante da omissão do responsável tributário no recolhimento do imposto sobre a renda, a responsabilidade do contribuinte ainda subsiste, em caráter solidário, consoante a orientação jurisprudencial predominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Valioso destacar que, a despeito do julgado combatido não ter sido claro quanto à efetiva retenção do IR pela fonte pagadora, no caso concreto, o Colegiado de origem não refutou as conclusões da sentença quanto a este ponto específico, na qual restou reconhecida a ocorrência da retenção.

Sobre o pertinente, o **julgado monocrático afirmou**, com base no conjunto probatório, que **houve a efetiva retenção do imposto de renda pela fonte pagadora**, a qual deixou de realizar o subsequente repasse ao Fisco, afastando, assim, a responsabilidade tributária do contribuinte. Confira-se excerto:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

(...)

Note-se, no caso em questão, que a parte autora colaciona comprovantes de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte, relativos aos anos-calendários em questão, emitidos por seu empregador, onde, de fato, estão registrados os valores supracitados como “imposto sobre a renda retido em fonte” (fls. 07 e 15 do item 22), o que demonstra a efetiva retenção dos valores, pela fonte pagadora, sem que esta os tenha repassado ao Fisco.

Deste modo, consoante já fundamentado, é ilegítima a cobrança feita diretamente ao contribuinte, competindo ao Fisco fazê-lo perante à fonte pagadora, substituto tributário.”

Os **precedentes paradigmáticos (do STJ, da 5ª TRRS e da 3ª TRDF)**, por sua vez, partem da premissa que em havendo a efetiva retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, esta assume a responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda aos cofres públicos, excluindo a responsabilidade do contribuinte.

Como se vê, restou delineada a divergência jurisprudencial, cingindo-se a discussão em saber “***se diante da retenção do IRRF pela fonte pagadora, esta assume a responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda aos cofres públicos, haverá exclusão da responsabilidade do contribuinte pelo repasse ?***”

Considerando a relevância da matéria indicada a necessidade de afetação do incidente como representativo de controvérsia, a fim de responder à questão jurídica proposta.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** do incidente e **AFETÁ-LO** como representativo de controvérsia, na forma do art. 16 do Regimento Interno da TNU.

Documento eletrônico assinado por **PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000240433v8** e do código CRC **43afd6a2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): **PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL**

Data e Hora: 16/8/2023, às 11:48:34

0005167-44.2018.4.03.6338

900000240433 .V8 TOL.TNU© TOL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

0005167-44.2018.4.03.6338

900000240433 .V8 TOL.TNU© TOL.TNU



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 8
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0005167-44.2018.4.03.6338/SP

RELATORA: JUÍZA FEDERAL PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL

REQUERENTE: WELIO MARTINS DOS SANTOS

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. VALOR EFETIVAMENTE RETIDO PELA FONTE PAGADORA, MAS NÃO REPASSADO AO FISCO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. RELEVÂNCIA DO TEMA. CONVERSÃO DO RITO PARA OS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO TEMA. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO: "SABER SE, DIANTE DA COMPROVADA RETENÇÃO DO IRRF PELA FONTE PAGADORA, ESTA ASSUME A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA AOS COFRES PÚBLICOS, COM EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE." ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DO ARTIGO 16 DO RITNU.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do incidente e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "se diante da retenção do IRRF pela fonte pagadora, esta assume a responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda aos cofres públicos, haverá exclusão da responsabilidade do contribuinte pelo repasse?".

Brasília, 16 de agosto de 2023.

0005167-44.2018.4.03.6338

900000240434 .V4 TOL.TNU© VCL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000240434v4** e do código CRC **04b089ef**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL

Data e Hora: 16/8/2023, às 11:48:34

0005167-44.2018.4.03.6338

900000240434.V4 TOL.TNU© VCL.TNU